

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0006980-08.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **EVERTON CARLOS PIMENTEL e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Escher****VISTOS, etc.****EVERTON CARLOS PIMENTEL e DANIEL ERIC**

SAAVEDRA CASTILLO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de agosto de 2017, por volta das 09 horas e 40 minutos, na Avenida Corinthians Itaquera/Itaquera, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustados e agindo com identidade de propósito com o adolescente Markus Vinicius Ferreira de Souza, traziam consigo 135 (cento e trinta e cinco) invólucros de Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como maconha, pesando aproximadamente 255,8g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e oitenta decigramas), 01 (um) saco plástico contendo Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como maconha, pesando aproximadamente 60,2 (sessenta gramas e vinte decigramas) e 04 (quatro) sacos plásticos contendo cocaína, pesando aproximadamente 463,5g (quatrocentos e sessenta e três gramas e cinquenta decigramas), substâncias entorpecente que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls.17/20, laudo de constatação a fls.21/23 e fotografias a fls.24/25).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****4ª VARA CRIMINAL****AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Conforme se apurou, no dia dos fatos, os acusados e o adolescente encontravam-se no local acima apontado, conhecido ponto de tráfico de drogas, comercializando entorpecentes.

Apurou-se também que, policiais militares realizavam operação para o combate do tráfico de drogas na comunidade Três Cocos, localizada no endereço acima apontado, oportunidade em que avistaram os acusados EVERTON e DANIEL, na companhia do adolescente Markus, em atitudes suspeitas, vez que carregavam duas sacolas e duas bolsas pretas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os acusados e os adolescentes jogaram as bolsas e as sacolas no chão e se evadiram a pé.

Diante disso, os policiais perseguiram os acusados e o adolescente e conseguiram abordá-los.

Durante a diligência realizada no local, os policiais localizaram no interior das sacolas e das bolsas abandonadas pelos acusados e pelo adolescente diversos pinos e saquinhos plásticos destinados à embalar drogas, uma balança de precisão, um liquidificador, uma bacia plástica, um rolo de fita crepe, duas marretas, duas facas, dois pratos de vidro, 135 (cento e trinta e cinco) invólucros de maconha, 01 (um) saco plástico de maconha e 04 (quatro) sacos plásticos de cocaína contendo 463,5 gramas.

A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2017 (fls.236/237).

Notificado, o réu Everton Carlos Pimentel ofereceu defesa preliminar (fls.260/265), o que não ensejou sua absolvição sumária.(fls. 285).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu Daniel, por sua vez, ofereceu defesa prévia em audiência, o que não ensejou sua absolvição sumária. (fls. 285)

Em instrução, os réus foram interrogados e foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. As defesas, por sua vez requereram a absolvição, desclassificação e teses subsidiárias.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido formulado é procedente.

A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls.02), no boletim de ocorrência (fls.11/16), no auto de exibição e apreensão (fls.17/20), auto de constatação de substância entorpecente (fls.21/25), pelo laudo pericial (fls.238/240); bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral produzida em juízo.

A autoria, a despeito da negativa, também restou incontestada.

Na delegacia, o réu Daniel afirmou que é usuário de droga do tipo crack e que, na data dos fatos, estava na favela usando crack, momento em que viu os policiais invadirem a favela. Afirma que saiu correndo quando os policiais o pegaram e que foi submetido à busca pessoal. Afirma que os policiais encontraram consigo um cachimbo e que,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

então, o levaram para a viatura e disseram que alguém teria que segurar a droga encontrada na favela. Em seguida, foi conduzido à delegacia. Negou, veementemente, que a droga ou material encontrado seja seu, sendo apenas usuário de drogas.

Na delegacia, o réu Everton afirmou que é usuário de drogas. Afirmou que, no dia anterior dos fatos, por volta das 22h, após ter deixado sua mãe em casa, pegou com ela a quantia de R\$ 50 e foi para a favela a fim de usar drogas. Afirmo que gastou toda a quantia que levava consigo no local. Afirmo que, na manhã seguinte, ainda estava no local quando foi abordado por policiais militares. Que os mesmos encontraram com ele apenas uma pedra de crack; que, porém, eles falaram que iria segurar a droga que eles encontraram. Afirmo que, então, foi levado para a delegacia. Negou, veementemente, a posse da droga exibida pelos policiais.

A simplória versão escusatória é infirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

O policial militar Wagner José da Silva reconheceu os réus e afirmou que estava realizando uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade 'Três Cocos'. Afirmo que, ao entrarem na via pública, avistaram cerca de 4 indivíduos, os quais carregavam consigo bolsas e sacolas plásticas. Ao perceberem a aproximação policial, evadiram-se a pé, vindo a jogar ao solo as bolsas e sacolas. Afirmo que, desta forma, foram acompanhados e detidos. Afirmo que, efetuada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas que, ao verificar o conteúdo no interior das bolsas e sacolas, localizou entorpecente (2 sacos plásticos contendo uma substância esverdeada aparentando ser maconha e 4 sacos plásticos com uma substância branca aparentando ser cocaína, além de material utilizado para seu comércio no varejo (pinos plásticos, saquinhos plásticos para embalagem unitária); uma balança, 1 aparelho


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

liquidificador, 1 bacia plástica, 2 marretas, 2 facas, 1 rolo de fita crepe, 2 cadernetas contendo anotações manuscritas e 2 pratos de vidro. Afirmar que, indagados a respeito da droga e material encontrados, todos negaram a prática delitiva. Informa, ainda, que um dos quatro indivíduos conseguiu se evadir pulando o muro existente no local, em direção aos prédios vizinhos, vindo a se lesionar, devido à presença de ofendículos nos muros, porém, o mesmo indivíduo não foi localizado. Afirmar que, diante dos fatos, conduziram todos à delegacia. Antes dos fatos nunca havia visto os réus.

No mesmo sentido o depoimento do **policial militar Ricardo Alexandre Moreira**.

Em juízo o réu EVERTON negou a traficância e disse ser usuário, que havia acabado de pegar a droga. Viu as pessoas correndo e não correu. Tem 42 anos. Tem outros dois processos. Estava com R\$ 50,00 dado pela mãe. É viciado em crack. Já foi internado 06 meses na Clínica do Pastor Otoniel. Parou de estudar na Faculdade para se internar. É viciado a 25 anos.

Em juízo o réu DANIEL confessou os fatos. Disse que sabia que tinha droga nas sacolas. Estava sozinho. Não conhecia Everton. Que após 20 minutos de sua prisão apareceram com ele. Tem 52 anos. Tem um processo ocorrido em 1998, nunca mais havia feito nada. Tem um duende e um tribal tatuados.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam ”(Des. Antônio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

A mesma certeza existe com relação ao artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, que prevê causa de aumento quando a conduta “visa” ou “envolve” o incapaz, considerando a apreensão de adolescente na companhia dos mesmos.

A alegação de serem usuários não afasta a possibilidade de uma condenação. É sabido que usuários se envolvem na traficância até mesmo para sustentarem seus vícios, não influenciando a situação de usuário com a de traficante.

Não há, pois, desta forma, como se falar em insuficiência probatória para os fins colimados pela defesa. Passo, pois, a **dosimetria da pena**, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da mesma.

Passo a dosar a pena



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EVERTON CARLOS PIMENTEL

Atendendo ao disposto nos artigos 42, da Lei nº 11.343/06, e 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/6, considerando que o réu ostenta maus antecedentes (vide certidão de fls. 52/64), o que totaliza 05 anos e 10 meses de reclusão e 582 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, considerando que o réu é reincidente, a pena sofrerá novo acréscimo, desta vez de 1/3, totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 720 dias-multa.

Na derradeira fase da pena, deve ser considerada a circunstância do artigo 40, inciso VI, aumentando-se a reprimenda de 1/6 (um sexto), o que alcança a pena final de **09 anos e 26 dias de reclusão, além do pagamento de 720 dias-multa.**

DANIEL ERIC SAAVEDRA CASTILLO

Atendendo ao disposto nos artigos 42, da Lei nº 11.343/06, e 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/6, considerando que o réu ostenta maus antecedentes (vide certidão de fls. 229/235), deveria aumentar sua pena base, entretanto, considerando sua confissão fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, sua confissão já foi utilizada para manter a pena no mínimo.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Na derradeira fase da pena, deve ser considerada a circunstância do artigo 40, inciso VI, aumentando-se a reprimenda de 1/6 (um sexto), o que alcança a pena final de **05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 582 dias-multa.**

A pretensão da defesa de ter a pena privativa de liberdade substituída por sanção restritiva de direito não merece acolhida, pois essa última é instrumento destinado a evitar a retirada do convívio social de condenados por delitos de menor potencial ofensivo, situação bem diversa da hipótese vertente, que trata de crime classificado como hediondo, cuja prática revela toda a temibilidade dos agentes, a impor resguardo da sociedade com o efetivo desconto da sanção carcerária, revelando, assim, ser a substituição de todo incompatível com os propósitos traçados pela legislação especial.

Fixo, por fim, o regime **fechado** para início do cumprimento da pena, consoante regra do art. 2º, §1º da Lei 8072/90, conforme redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.464/07, redação esta que afastou o vício de inconstitucionalidade que maculava o texto original da lei. E outro não pode o regime que não o inicial fechado. Inclusive já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (CP, arts 33, §2º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a realizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado) (STJ-RHC 9293/SP, 6ª Turma, rel Min Fernando Gonçalves). E, neste tocante, devem ser consideradas as consequências nefastas do crime, que desmantela famílias inteiras, a começar pela do próprio acusado.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

À míngua de outros elementos que autorizem a “progressão imediata” de regime de cumprimento da pena, a despeito de considerar o tempo que os réus se encontram detidos, mantenho-os no regime inicial fechado, nos termos da nova redação do artigo 387, §2º, do CPP. Isto porque não basta apenas o requisito objetivo da pena, mas também os subjetivos e, à míngua destes, mantenho o regime inicial aplicado.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial e o faço para CONDENAR o réu **EVERTON CARLOS PIMENTEL** como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11343/06, à pena de **09 anos e 26 dias de reclusão, além do pagamento de 720 dias-multa**, esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o réu **DANIEL ERIC SAAVEDRA CASTILLO** como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11343/06, à pena de **05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 582 dias-multa**, esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em **REGIME INICIAL FECHADO**.

NEGO-LHES O RECURSO EM LIBERDADE. Presos durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão devem os réus permanecer recolhidos após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. O recrudescimento do tratamento penal a eles aplicado, neste momento, tem por finalidade, acima de tudo, desestimular novas práticas delitivas, como forma de recuperá-los. RECOMENDE-SE-OS. Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, diante da evidente origem ilícita. Providencie-se.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com os acusados, acaso ainda não incinerada.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

Cristina Escher
Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**